

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1146/2555

บริษัทนิว ฮาร์เบอร์วิลส์ จำกัด
นายहरषा त्ररतनन
บริษัทด้าแมท จำกัด (มหาชน)

ผู้ร้องขอ
ผู้ร้อง
ลูกหนี้

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4), มาตรา 90/13

แม้มูลแห่งหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงานของผู้ร้องเกิดขึ้นหลังจากศาลมีคำสั่งตั้งผู้
ทำแผนจนถึงก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและมิได้กำหนดไว้ในแผน ซึ่งผู้ร้อง
ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางขออนุญาตฟ้องลูกหนี้ต่อศาลที่มีเขตอำนาจ แต่เมื่อ
ปรากฏต่อมาว่า ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งยกเลิกคำ
สั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ย่อมมีผลให้การถูกจำกัดสิทธิในการที่ผู้ร้องจะฟ้องลูก
หนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา
90/12 (4) สิ้นไป ตามมาตรา 90/12 วรรคแรก ตอนต้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิฟ้องลูกหนี้ได้
โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของลูก
หนี้ และมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และตั้งบริษัทแอ็ดวานซ์ แพลนเนอร์ จำกัด
เป็นผู้ทำแผน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องฟ้องลูกหนี้เพื่อ
ให้รับผิดชอบจ่ายเงินต่อศาลแรงงานกลาง

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งว่า หนังสือของผู้ร้องมูลแห่งหนึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ เป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ จึงไม่อนุญาตให้ฟ้องคดี ยก คำร้อง คำคำร้องให้เป็นพับ

ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา โดยศาลฎีกาอนุญาตให้อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/58 วรรคสาม ประกอบมาตรา 90/48 วรรคสี่

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า แม้มูลหนี้แห่งหนึ่งของผู้ร้องเกิดขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนจนถึงก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน และมีได้กำหนดไว้ในแผนตามที่ผู้ร้องอุทธรณ์ ซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระได้ และไม่มี ความจำเป็นต่อการฟื้นฟูกิจการก็ตาม แต่เมื่อปรากฏต่อมาว่าศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ย่อมมี ผลให้การถูกจำกัดสิทธิในการที่ผู้ร้องจะฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของ ลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) นั้นสิ้นไป ตาม มาตรา 90/12 วรรคแรกตอนต้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิฟ้องลูกหนี้เป็นคดีแพ่งต่อศาลที่มีเขต อำนาจได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลล้มละลายกลาง กรณีไม่เป็นประโยชน์ที่จะ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ร้องอีกต่อไป

ให้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความของศาลฎีกา ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นนี้ให้ เป็นพับ

(ธนัท วิรูปุตร์-มณฑุพงศ์ รุจิกัณหะ-กิริติ กาญจนรินทร์)

ศาลล้มละลายกลาง - นายพิชัย เตโชพิทยาภูล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ล้มละลาย
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นล2992/2548</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>